

1500513-05.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148094/2022 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 25301235 -

DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 2148094 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LUIS DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500513-05.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500513-05.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148094/2022 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 25301235 -

DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 2148094 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LUIS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

Vistos.

ANDERSON LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia no dia 31 de maio de 2022, por volta de 15 horas, na Rua Nove, nº 715, São Sebastião, nesta cidade e Comarca,o acusado, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de venda a consumo de terceiros, 11 peças de Cannabis Sativa L, pesando cerca de 7.465 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

substância esta causadora de dependência física e psíquica, que foi devidamente apreendida e constatada, conforme auto de fls. 16/17 e laudo de fls. 20/22.

A denúncia veio devidamente instruída com Inquérito Policial de fls. 03/71.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 51/53).

O denunciado foi regularmente notificado para apresentar sua defesa preliminar (fls. 99), nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006, a qual se encontra às fls. 104/106.

Ante a inexistência das causas previstas no Artigo 397 do CPP, foi recebida a denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 123/124).

Na referida audiência foram ouvidas duas testemunhas de acusação , sendo ao final interrogado o réu. Como as partes nada requereram na fase do artigo 402 do C.P.P., a instrução foi encerrada.

Em alegações finais (fls. 144/149), o Ministério Público postulou condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por outro lado, a defesa, em seus memoriais de fls.155/161, postulou: 1. Absolver o denunciado, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP. 2. Caso não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. Por necessário, ad argumentum, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, sejam observadas as atenuantes da: a) diante da confissão seja o réu beneficiado da alínea "d", do inciso III, do artigo 65 do CP, a fim de atenuar a pena do crime cometido, diminuindo-a ou absolvendo-o b)preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crime previsto pelo Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Não havendo questões prejudiciais de mérito, passo a indicar os motivos de fato e de direito que fundamentam esta decisão, analisando pormenorizadamente, os elementos de convicção carreados para os autos.

A materialidade delitativa vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/5), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação (fls.22/24), laudo de exame químico toxicológico (fl. 95/97), e demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Na fase policial o réu optou pelo silêncio.

Interrogado na fase Judicial, o acusado admitiu a prática delitativa, confessando que estava guardando a droga para um individuo. Disse que a droga não lhe pertencia.

Afirmou que o dinheiro veio junto com a droga. Informou que já foi processado por receptação. Aduziu que os entorpecente ficaram na sua casa cerca de uma hora apenas. Salientou que o dono da droga iria buscá-la no dia seguinte. Disse não

saber informar se o dono da droga viria da Bolívia. Aduziu que iria receber cerca de R\$ 1.000,00 pela guarda dos entorpecentes. Afirmou que não conhece o

traficante. Disse que por questões de segurança não poderia indentificá-lo.

Alexssander Kasuo Nokai, policial civil, ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou que no dia dos fatos, fazia diligência para cumprimento der um mandado

de prisão no Bairro Pingo de Ouro. Disse que o mandado de prisão era contra um indivíduo conhecido pelo nome de Robson. Aduziu que, na oportunidade, depararam com

o acusado. O acusado ao avistar a viatura, correu do quinta para dentro da casa. Asseverou que inicialmente imaginou que que fosse o procurado Robson. Aduziu que

abordaram o acusado e revistaram a mala. Disse que no interior da mala foram encontrados onze quilos de "maconha". Salientou vistoriaram a casa, onde foram

encontrados um grande quantidade de dinheiro venezuelano. Sustentou que na oportunidade, o acusado disse que trocou uma morto pelas drogas. Afirmou que o

acusado disse que estava precisando de dinheiro. Informou que não conhecia o acusado e enfatizou que ele esta sozinho na casa.

O policial civil Rafael Carvalho de Paula, ouvido sob o crivo do contraditório, roborou integralmente a versão apresentada por ser colga Alexssander Nokai. Disse

que a casa do acusado ficava em uma área rural, distante da rua. Relatou que o acusado estava na varanda e ao avistara a viatura, correu para o interior do imóvel. Aduziu que, em seguida, ele tentou sair do imóvel com uma bolsa. Disse que o acusado foi abordado. Relatou que no interior da bolsa havia uma grande quantidade de maconha. Sustentou que vistoriada a casa foi encontrado considerável quantia em dinheiro estrangeiro. Aduziu que não o conhecia. A abordagem foi por acaso.

A versão apresentada pelas testemunhas, policiais civis, aliada à versão apresentada pelo acusado, é prova fidedigna de que o acusado tinha plena certeza de sua prática ilícita, tanto que tentou se esquivar dos policiais. Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa no sentido de que o acusado mantinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos em sua residência.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a suprema corte (RTJ 68/64) não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado já se decidiu ser inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser recebido sempre com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no exame do contexto global do quadro probatório" (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 594/332, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Na hipótese dos autos as palavras dos policiais não foram desmentidas por prova inequívoca de que agiram arbitrariamente. Ao revés, elas foram confirmadas pelo conjunto probatório.

As defesas não comprovaram que as versões dos agentes policiais foram mendazes, nem tampouco que tivessem motivos para incriminar injusta e inescrupulosamente os réus. Ademais, era da defesa o ônus probatório, de acordo com a regra estabelecida no artigo 156 do Código de Processo Penal.

No contexto geral, os depoimentos dos agentes policiais foram uníssonos, coerentes e se complementaram.

Em princípio, não se afigura plausível que os policiais colocassem suas carreiras em perigo, correndo o risco de responder administrativa, civil e criminalmente por seus atos, apenas para incriminar alguém, que sequer conheciam.

Nos autos não existe nenhum indício nesse sentido.

Os elementos de prova coligidos para os autos são mais do que suficientes para alicerçar um decreto condenatório.

Aliado a tudo isto, estão os autos de apreensão e laudos periciais acostados nos autos, os quais demonstram que a quantidade, a maneira como estavam acondicionadas as drogas é justamente aquela usada pelos traficantes para sua comercialização.

Vale ressaltar, ademais, que a substância entorpecente que o acusado mantinha em depósito e guardava pela quantidade e forma de acondicionamento (ONZE PEÇAS DE CANABIS SATIVA "L", vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 7.465 gramas), bem como a quantidade de dinheiro estrangeiro (fls.34/37) denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros.

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferente e ou semelhantes, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito e não ao uso próprio, como tem proclamado reiteradamente a jurisprudência.

As circunstâncias dos fatos, quantidade de entorpecentes apreendido, evidência que a sua destinação além do tráfico, demonstra que o acusado era integrante de uma organização criminoso maior, visto que o dinheiro apreendido, convertido para a moeda nacional, monta o correspondente a R\$ 47.294, 13.

Destarte, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, não, merecendo prosperar a tese defensiva de falta de provas.

CUIDO DAS SANÇÕES

Consoante normas dos artigos 59 e 60 do Código Penal verifico que o réu ostenta

antecedentes criminais, porquanto já foi denunciado pelo crime de furto (fls. 127/129 e 150/151). Isso, no entanto será considerado na segunda fase da dosimetria da pena.

Não obstante a tudo isso, não se pode ainda perder de vista que o tráfico ilícito de drogas é a causa principal da destruição das famílias e indubitavelmente a mola propulsora do aumento da criminalidade, como roubos, sequestros, homicídios e etc.. De mais a mais a pena dever ser fixada acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial "quantidade da substância" de entorpecentes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Por tudo isso, fixo as penas-base acima do mínimo legal, ou seja, a pena privativa de liberdade em SEIS (06) anos e OITO (08) meses de reclusão e a pena pecuniária em SEISCENTOS E SESSENTA E SETE (667) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir da data do fato.

Na segunda fase, reconheço a incidência da agravante da reincidência, considerando que o autor possui condenação transitada em julgado por furto (fls. 150/151), sendo possível a compensação com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena-intermediária no mesmo valor da pena-base.

A causa de diminuição da prevista no § 4 ° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, não tem incidência no presente caso, visto que as circunstâncias dos fatos mostram que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas como meio de vida, porquanto não possui ocupação lícita comprovada. Se não bastasse isso, É REINCENTE, visto que FOI condenado por furto, com sentença transitada em julgado (fls.150/151).

Ademais, tal causa especial de diminuição de pena é de duvidosa constitucionalidade, visto que inaplicável a outros delitos cuja potencialidade ofensiva é bem menor do que àquela atribuída ao Tráfico de Drogas.

Não havendo outras causas de alteração das penas base, torno-as definitivas.

Nos termos do Artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do C.P.P., acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória.

Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena ao réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela LEP.

Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Assim, o réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, em razão da gravidade do delito praticado. Se não bastasse isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores do encarceramento preventivo, ou seja, garantia da ordem pública (por não possuir ocupação lícita, certamente voltará ao comércio ilícito de entorpecentes) e garantia cumprimento da pena imposta, porquanto em liberdade tudo fará para não cumprimento da pena, sendo inclusive réu confesso.

De mais a mais, a gravidade concreta da conduta do acusado, decorrente da quantidade de substância entorpecente, dotada de poder viciante e capaz de atingir dezenas de usuários, revela a sua danosidade social, a reclamar portanto a fixação de regime inicial fechado, servindo, de resto, ao lado quantum punitivo, obstáculo à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, maxime porque estas não se mostram suficientes e socialmente recomendável.

Isto posto, e considerando mais do que os autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para declarar o acusado ANDERSON LUIZ DOS SANTOS , como incurso nas penas do Artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III , ambos da Lei 11.343/2006, e, em consequência, CONDENÁ-LO a SEIS (06) ANOS e OITO

(08) meses de reclusão e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em SEISCENTOS E SESSENTA E SETE (667) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir da data do fato.

Nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, em razão da gravidade do delito. Se não bastasse isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores do encarceramento preventivo, ou seja, garantia da ordem pública (por não possuir ocupação lícita, certamente voltará ao comércio ilícito de entorpecentes), garantia cumprimento da pena imposta e também por possuir antecedentes criminais (porte ilegal de armas - fls. 168/169 e 177/178). Considerando que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade da substância nem sobre a regularidade do laudo toxicológico, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (art. 58, § 1º c.c. art. 32, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06).

Recomende-se o réu na prisão e, m que esta recolhido.

Fixo os honorários da advogada nomeada em 100% do valo.R da Tabela da PGE.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, (1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (art. 393, II do CPP), (2) oficie-se à Justiça Eleitoral para a adoção das providências relativas à suspensão dos direitos políticos (de que trata o art. 15, III da CF), e intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pague a multa (art. 50, caput do CP).

Custas "ex lege".

P.I.C.

Walter Emídio da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA